

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7636/2538

นาย เอื้อน จงกล
นาย สด ไชยตะขบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 240, มาตรา 1336

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของโจทก์จำเลยที่1เป็นผู้ครอบครองดูแลแทนโจทก์การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่1ที่2และที่3ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิติดตามเรียกเอาทรัพย์สินของโจทก์คืนไม่อยู่ในบังคับอายุความเพิกถอนการฉ้อฉล

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครองที่ดินเนื้อที่120 ไร่ อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเดิมที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 1 เมื่อปี 2523 จำเลยที่ 1 นำที่ดินนี้ไปใช้หนี้ให้แก่นายโอภาส เผ่าชูศักดิ์ นายโอภาสชาย ที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ในปี 2524 พร้อมส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่โจทก์ มอบให้นายโอภาสและจำเลยที่ 1 ครอบครองดูแลที่ดินแทน เมื่อต้นเดือนมกราคม 2534 โจทก์ไปยื่นคำขอออกหลักฐานสำหรับที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย จึงทราบว่าจำเลยที่ 1 นำที่ดินของโจทก์ไปออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) รวม 3 แปลง คือ น.ส. 3 ก.เลขที่ 1680, 1681 และ 1682 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา โจทก์ยื่นคัดค้านขอ

อายัดที่ดินทั้งสามแปลงต่อเจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่าจะไม่รับคำขออายัด ในวันที่ 8 มกราคม 2534 จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 สมคบกันฉ้อฉลโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 จดทะเบียนขายที่ดินทั้งสามแปลงให้แก่จำเลยที่ 2 ในราคา 700,000 บาท ต่อมาวันที่ 11 เมษายน 2534 จำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ก็ร่วมกันฉ้อฉลโจทก์อีก โดยจำเลยที่ 2 จดทะเบียนขายที่ดินทั้งสามแปลงให้แก่จำเลยที่ 3 ในราคา 750,000 บาท โดยจำเลยที่ 3 รู้อยู่แล้วว่า โจทก์จะใช้สิทธิฟ้องเรียกที่ดินคืนจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 การกระทำของจำเลยทั้งสามทำให้โจทก์เสียเปรียบและมีเจตนาที่จะไม่ให้โจทก์ได้รับที่ดินพิพาทคืน โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสามเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งสามแปลง และเพิกถอนการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินของจำเลยทั้งสามจำเลยทั้งสามเพิกเฉย ทำให้โจทก์เสียหาย เพราะโจทก์ไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในปี 2534 โจทก์ขาดประโยชน์เป็นเงินปีละ 50,000 บาท ขอให้พิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเนื้อที่ 120 ไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ห้ามจำเลยกับบริวารเข้าเกี่ยวข้องให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1680, 1681 และ 1682 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพิกถอนสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 50,000 บาท และปีต่อ ๆ ไปปีละ 50,000 บาท จนกว่าจำเลยทั้งสามจะไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท หากจำเลยทั้งสามไม่สามารถคืนที่ดินให้แก่โจทก์ ก็ขอให้ใช้ราคา 750,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะโจทก์ทราบการซื้อขายระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ในวันที่ 9 มกราคม 2534 แต่โจทก์ไม่ฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉลภายใน 1 ปี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 เข้าครอบครองโดยสงบและเปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จำเลยที่ 3 มิได้ร่วมกับจำเลยที่ 2 ฉ้อฉลโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเนื้อที่ 120 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา ห้ามจำเลยทั้งสามกับบริวารเข้าเกี่ยวข้องให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1680 ถึง 1682 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา และสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2534 และ 11 เมษายน 2534 ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ปีละ 30,000 บาท นับแต่ปี 2535 ไปจนกว่าจำเลยที่ 1 จะออกไปจากที่ดินของโจทก์คำขออื่นให้ยก

จำเลย ทั้ง สาม อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้จากพยานหลักฐานโจทก์และจำเลยทั้งสามว่า เดิมจำเลยที่ 1 มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเนื้อที่ 120 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจำเลยที่ 1 ให้นายเดช จันทวีระทำกินต่างดอกเบี้ย ต่อมาจำเลยที่ 1 มอบให้นายเสรี ไชยกิจดีเป็นทนายความฟ้องเรียกที่ดินคืนจากนายเดชตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 963/2524 ของศาลจังหวัดนครราชสีมา ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชะคดีนายเดชฎีกาอย่างคนอนาถาระหว่างได้สวนคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา จำเลยที่ 1 กับนายเดชตกลงกันได้ โดยจำเลยที่ 1 ชำระเงินให้นายเดช 35,000 บาท และนายเดชจะถอนฎีกาและคืนที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ 1

ปรากฏตามสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขแดงที่ 963/2524 ในระหว่างนั้นนายโอภาส เผ่าชูศักดิ์ ไปกู้ยืมเงินจาก โจทก์ 250,000 บาทเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ไม่มีเงินคืนให้โจทก์นายโอภาสจึงตกลง ยกที่ดินพิพาทซึ่งอ้างว่าได้รับโอนมาจากจำเลยที่ 1 ดิใช้หนี้ให้โจทก์แต่ไม่ไปดำเนินการออกหลักฐานและโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ โจทก์จึงมอบให้นายธำรง ยุวรัตน์ ฟ้อง นายโอภาสให้โอนขายที่ดินพิพาทที่ตกลงขายให้โจทก์ แต่โจทก์และนายโอภาสตกลงกันได้ จึงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน โดยนายโอภาสจะจดทะเบียนโอนที่ดินดิใช้หนี้แก่โจทก์ ปรากฏตามคดีแพ่งของศาลจังหวัดนครราชสีมาหมายเลขแดงที่ 737/2531 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2533โจทก์ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน และในวันที่ 9 มกราคม 2534 ตรวจพบว่า จำเลยที่ 1 ไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่พิพาทแล้วตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1680 ถึง 1582 ในวันดังกล่าวโจทก์ ยื่นคำคัดค้านและขออายัดที่ดิน วันที่ 6 มีนาคม 2534เจ้าพนักงานที่ดินแจ้งให้โจทก์ ทราบว่าไม่รับคำขออายัด ในวันเดียวกันนั้น จำเลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดิน พิพาทให้จำเลยที่ 2 ในราคา 700,000 บาท และในวันที่ 11 เมษายน 2534 จำเลยที่ 2จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทต่อให้จำเลยที่ 3 ในราคา 750,000 บาทปรากฏตาม เอกสารหมาย จ.4 จ.5 และ ล.2 ถึง ล.4 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้ง สามในประการแรกว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของโจทก์และโจทก์จะขอให้เพิกถอนการ ซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ได้หรือไม่ในข้อนี้โจทก์นำสืบว่าจำเลยที่ 1 ยกที่ดินพิพาทเพื่อดิใช้หนี้ให้แก่ นายโอภาส เผ่าชูศักดิ์ และนายโอภาสได้โดยขาย ต่อให้โจทก์จึงมีปัญหาคัดต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 ได้ยกที่ดินพิพาทให้นาย โอภาสหรือไม่ พึงได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของโจทก์โดยจำเลยที่ 1 ครอบครองดูแล แทนโจทก์ จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่เจ้าของที่ดินและไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทไปออก หนังสือรับรองการทำประโยชน์การที่จำเลยที่ 1 ไปขอออกหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์และโอนขายให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 โอนขายให้จำเลยที่ 3 จึงเป็นการไม่ชอบ ชอบที่โจทก์ขอให้เพิกถอนได้ ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามในประการต่อไปว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความฟ้องเพิกถอนการฉ้อฉลหรือไม่ ในข้อนี้เมื่อฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินของโจทก์ จำเลยที่ 1 เป็นผู้ครอบครองดูแลแทนโจทก์ การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเพิกถอนการโอนที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 จึงถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิติดตามเรียกเอาทรัพย์สินของโจทก์คืน ไม่อยู่ในบังคับอายุความเพิกถอนการฉ้อฉล ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ฎีกาจำเลยทั้งสามในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินให้จำเลยที่ 1 ครอบครองแทน แต่จำเลยที่ 1 กลับนำที่ดินไปออก น.ส.3 ก. โดยไม่มีสิทธิ การออกน.ส.3 ก. จึงไม่ชอบ การที่จำเลยที่ 1 จดทะเบียนขายให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 จดทะเบียนขายให้จำเลยที่ 3 เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิในที่ดิน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน เป็นการกระทำที่

ไม่มีผลในกฎหมายใช้ยันโจทก์ไม่ได้และโจทก์ยอมขอให้เพิกถอน น.ส.3 ก. ตลอดจนการจดทะเบียนนั้นได้ กรณีมิใช่เป็นการเพิกถอนการฉ้อฉล ซึ่งต้องเป็นการกระทำที่ผู้โอนมีสิทธิที่จะทำได้ แต่ทำไปเพื่อให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ดังนั้น เมื่อโจทก์ยังเป็นเจ้าของที่ดินอยู่ โจทก์จึงมีสิทธิติดตามเอาที่ดินคืนได้ไม่มีอายุความ เมื่อไม่เป็นการเพิกถอนการฉ้อฉล จึงไม่อาจนำอายุความเพิกถอนการฉ้อฉลมาใช้หรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ว่า ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิติดตามเรียกเอาทรัพย์สินของโจทก์คืน ไม่อยู่ในบังคับอายุความเพิกถอนการฉ้อฉลนั้น แท้จริงทั้งสองเรื่องนี้ไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว เนื่องจากถ้าเป็นเรื่องเพิกถอนการฉ้อฉล เจ้าหนี้ผู้ขอให้เพิกถอนไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีการโอน ลูกหนี้ต่างหากที่เป็นเจ้าของ ผู้รับโอนจากลูกหนี้ก็เป็นเจ้าของเพราะเป็นการโอนที่สมบูรณ์ เมื่อเจ้าหนี้ไม่เป็นเจ้าของย่อมไม่มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สิน ไฟโรจน์ วาญภาพ